

1500689-98.2022.8.26.0292

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROBERTO CICHITOSI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081150/2022 - DEL.SEC.JACAREI, 23826359 - DEL.SEC.JACAREI, 38/22/500 -

DEL.SEC.JACAREI, 2081150 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 38/22/500 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão João José de Macedo, 478, Centro, Jacareí - 12327-030 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR VIRTUAL

Processo nº:

1500689-98.2022.8.26.0292

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081150/2022 - DEL.SEC.JACAREI, 23826359 - DEL.SEC.JACAREI, 38/22/500 -

DEL.SEC.JACAREI, 2081150 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 38/22/500 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAICON EDUARDO BAILAO

Advogada:

RAFAELA DE CÁSSIA PINHEIRO GOMES BATISTA, OAB/SP 417.403

Aos 24 de maio de 2022, às 14 horas, em excepcional audiência virtual diante da Pandemia do COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020, item '13'; Provimento 2557/2020, art. 1º) da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Jacareí, Comarca de Jacareí, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. PAULO ROBERTO CICHITOSI, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente a Promotora de Justiça, Dra. DÉBORA BEZERRA DE MENEZES. Presente(s) ainda a(s) o(s) autor(es) dos fatos, e o(a) Dr(a). RAFAELA DE CÁSSIA PINHEIRO GOMES BATISTA, OAB/SP 417.403, advogado(a) constituída. INICIADOS OS TRABALHOS, PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: MM. Juiz, proponho ao(à)(e) autor(a)(es) dos fatos, como forma de transação penal, a advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes na forma do artigo 28, incisos I, da Lei 11.343/06. A proposta foi aceita pelo autor dos fatos e seu defensor. A SEGUIR, o(a)(s) autor(a)(es) foi(ram) advertido(s) sobre os efeitos nocivos do uso de substância entorpecente, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06. A SEGUIR, PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO CELULAR APREENDIDO NOS SEGUINTE TERMOS: MM. Juiz, não havendo qualquer indicador de que o aparelho celular apreendido tenha sido decorrente de ato ilícito ou seja instrumento ou servir de

prova para eventual infração penal, não a restituição ao seu proprietário. A SEGUIR, PELO MM. JUIZ DE DIREITO FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: Homologo a transação penal consistente na advertência sobre os efeitos da droga acima celebrada e, diante da aplicação da pena ora realizada, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAICON EDUARDO BAILAO, na forma do artigo 84 da Lei 9099/95, aplicado por analogia, determinando que não conste nos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, arquivando-se com as anotações e comunicações de praxe. Com relação ao celular apreendido, ante a anuência do Ministério Público, acolho o pedido de restituição do objeto apreendido, ficando autorizada a devolução ao autor dos fatos acima indicado ou à pessoa por ele indicada, do aparelho telefônico celular da marca Apple, sobre lacre nº 0022165, descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21. Tendo em vista que o objeto se encontra depositado na DISE, determino providências para que a autoridade policial promova a restituição, podendo agendar data e hora para que o interessado possa retornar e, efetivamente, retirar o bem, comunicando-se o Juízo. No que tange ao entorpecente apreendido e do material guardado para contraprova, determino a incineração. Quanto aos demais objetos apreendidos (balança e caderno), declaro a perda, devendo a autoridade policial dar o devido destino, nos termos ao artigo 516, das NGCGJ. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Servirá, a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO, que deverá ser instruído com cópia de fls. 20/21. Fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para que encaminhe(m) cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF) após a audiência, devendo ser peticionado nos autos, caso a parte possua advogado, ou remetendo-se por e-mail (jacareiiec@tjsp.jus.br) ou por WhatsApp (12-2127-8455). Devidamente assinada eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, sendo dispensada assinatura das partes e seus procuradores no termo de audiência, conforme disposto no § 1º, do artigo 1.269 das NGCGJ. NADA MAIS. Eu, _____(Carlos Alberto Cavalcanti Oliveira - M816340), Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juiz: (assinado digitalmente)

Ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a).
Delegado(a) da D.I.S.E. de Jacareí-SP